

1501648-77.2022.8.26.0548

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Comarca: Valinhos

Foro: Foro de Valinhos

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/12/2022

... sido condenado definitivamente pela prática de roubo majorado, pela 1ª Vara Judicial de Valinhos, nos autos 0001383-47.2016.8.26.0650, que transitou em julgado em 03/09/2019, conforme folha de antecedentes e certidões acostadas aos autos (73/76, 77/79, 116/118 e 121/124). Assim, caracterizada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento ...

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

PODER JUDICIÁRIO

São Paulo

1501648-77.2022.8.26.0548 - lauda

SENTENÇA

Unidade Judiciária: 2ª Vara de Valinhos

Processo nº:

1501648-77.2022.8.26.0548

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUILHERME HENRIQUE AMPARO DA SILVA e outro

VISTOS.

O MINISTÉRIO PÚBLICO promove ação penal contra GUILHERME HENRIQUE AMPARO DA SILVA e KALLIHEL WENICIUS CARDOSO DA SILVA, qualificados nos autos, dando-os como incurso no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

A denúncia (fls. 02/04) narra que os réus, no dia 17 de maio de 2022, por volta das 18:40 horas, na Rua Francisco Glicério, altura do nº 01, próximo a Caixa D'água do Castelo, Vila Embaré, Valinhos/SP, subtraíram, para eles, mediante grave ameaça e violência física, o aparelho celular, marca Samsung, cor azul, com descrição e identificação no auto de exibição e apreensão, avaliado em R\$ 980,00 (novecentos e oitenta reais), pertencente à vítima Suzely Custódio Simoni.

Consta que, por ocasião dos fatos, a vítima Suzely Custódio Simoni caminhava pela Rua Francisco Glicério, a caminho de seu trabalho, quando os acusados se aproximaram e disseram para ela "perdeu, perdeu", e o acusado Guilherme, no intuito de pegar o celular das mãos da vítima, tentou dar um soco em seu rosto, não o acertando em razão de a vítima se esquivar, caindo ao solo, oportunidade em que o aparelho celular caiu de suas mãos e o acusado Guilherme pegou o celular e saiu correndo em companhia do acusado Kallihel.

Consta mais que a vítima começou a gritar por socorro, momento em que Juliano, morador próximo do local, disse-lhe saber quem seriam os roubadores, colocando-se à disposição para ajudá-la, inclusive dizendo a ela que "iria dar um cacete neles", agressão essa constatada no acusado Kallihel. Neste ínterim, a Guarda Municipal foi acionada e, com as informações de quem seriam os roubadores, pois a vítima indicou a casa da testemunha Juliano que havia mencionado conhecê-los, dirigiram-se até o local e lá constataram que os acusados estavam sendo colocados para fora da casa de Juliano, pois no local acabaram por adentrar, sendo no momento também entregue o celular de propriedade da vítima.

Consta mais que os acusados foram presos em flagrante delito e a vítima Suzely reconheceu, sem sobra de dúvidas, o acusado Guilherme como sendo o roubo que lhe derrubou ao solo e pegou seu celular (auto de reconhecimento de pessoa).

A denúncia, acompanhada do inquérito policial (fls. 05/109), foi recebida em 30 de maio de 2022 (fls. 129/130).

Os réus foram citados (fls. 139 e 141) e ofertaram resposta (fls. 180/181), nos termos do artigo 396-A, do Código de Processo Penal.

Não presentes nenhuma das hipóteses de absolvição sumária, fora determinado o prosseguimento do feito (fls. 188/191).

No curso da instrução, houve a oitiva da vítima (fls. 227), a inquirição de quatro testemunhas (fls. 228/231) e o interrogatório dos réus (fls. 232/233). Não foram requeridas outras diligências na fase do artigo 402, do CPP.

Em alegações finais, o Ministério Público (fls. 225/226) requereu a condenação de ambos os réus.

A defesa (fls. 237/246) pleiteou a absolvição, arguindo a nulidade do reconhecimento, que não há qualquer prova da participação dos réus no crime; que não é possível a condenação fundamentada em elementos informativos colhidos na fase inquisitória e na palavra da vítima, que o elenco probatório revela-se frágil e inseguro, não sendo apto a lastrear o pedido de condenação.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Os elementos de prova colhidos nos autos demonstram suficientemente a procedência da denúncia.

A vítima narrou, de forme firme e e convincente, que estava voltando para casa, conversando por meio de seu aparelho celular, quando dois indivíduos a abordaram e anunciaram o assalto, dizendo "perdeu, perdeu".

Disse que se recusou a entregar o aparelho celular e tentaram lhe desferir um soco, mas conseguiu se esquivar. Mencionou que, em sequência, foi lhe dado um chute na perna, quando caiu no chão, momento em que se apoderaram do aparelho celular, e saíram correndo do local. Detalhou que enquanto um dos indivíduos veio para cima dela, o outro agente ficou a olhando.

Acrescentou que saiu correndo atrás deles, gritando "ladrão, ladrão", na tentativa de reaver o aparelho celular, mas acabou os perdendo de vista no momento em que tirava o sapato. Citou que pediu para a moça do mercado o celular emprestado para chamar a polícia. Expôs que os ladrões foram encontrados em uma casa, local em que também foi localizado o aparelho celular. Ouviu falar que os indivíduos foram agredidos por pessoas da casa, porque estavam trazendo polícia para o local.

Informou que um dos assaltantes era moreno, magro, não possuía barba e tinha cerca de 1,70m de altura, vindo a reconhecê-lo na delegacia de polícia como sendo a pessoa que anunciou o assalto e pegou o aparelho celular.

Em audiência, após ter feito a descrição da pessoa, e indagada se seriam alguns dos réus, respondeu que se tratava da pessoa de Guilherme.

Nesse ponto, cabe consignar o relevante e inegável valor da palavra das vítimas, diante da espécie delitiva, ainda mais porquanto prestadas de forma harmônica e firme: "No campo probatório, a palavra da vítima de um assalto é sumamente valiosa, pois, incidindo sobre o proceder de desconhecido, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes" (RT 484/320). No mesmo sentido: JTACrim 60/314, 64/193, 73/79 e 22/354. (in Da prova no processo penal, Adalberto José Q. T. de Camargo Aranha, Saraiva, 6ª edição, 2004, pág. 142).

A sequência de acontecimentos também fora corroborada pelos guardas municipais (fls. 228/229). Narram eles em juízo que, após terem sido acionados via CECOM, por conta de ocorrência de roubo, deslocaram-se até o local. Lá encontraram a vítima, que passou as características dos indivíduos. Os moradores de uma casa os chamaram, dizendo que os ladrões haviam entrado dentro da casa, falando que haviam roubado uma mulher. Quando chegaram, estavam "expulsando" tais pessoas da casa, vindo a ser entregue o aparelho celular.

O morador Juliano (fls. 230), ao ser ouvido em juízo, relatou que o crime ocorreu próximo de sua casa. Disse que tomou conhecimento do roubo do aparelho celular porque a vítima passou gritando "pega ladrão" e o chinelo dela ficou na porta de sua casa. Disse que os réus passaram pelo corredor de sua casa, vindo Kallihel na frente e atrás dele Guilherme. Apontou que já os conhecia, pois é amigo do tio de Kallihel e Guilherme é conhecido de sua família. Perguntou a eles se estavam com o aparelho celular e logo disseram que sim, vindo a lhe entregar o celular, que foi repassado aos guardas municipais. Ao lhe serem mostrados os réus, prontamente disse que Kallihel era a pessoa de cor branca e que o outro se tratava de Guilherme.

Já a testemunha Luiz Carlos (fls. 231) declinou que, por ocasião dos fatos, estava subindo a rua quando viu um rapaz correndo com um aparelho celular na mão e atrás dele vinha uma moça. Depois veio a saber que tinham roubado o aparelho celular da moça. Disse que reconheceu a pessoa, que se tratava de Kallihel, a quem conhece de vista e que mora nas redondezas. Citou que viu eles entrando na casa, quando a guarda municipal chegou, e depois os viu saindo.

A versão dos réus, no sentido de que não cometeram a subtração do aparelho celular e que nem se conheciam, restou isolada nos autos, sem suporte em qualquer elemento probatório.

Guilherme disse que estava passeando com o cachorro, quando Juliano o teria chamado. Disse, no entanto, que não entrou na casa, porque Juliano teria raiva dele. Todavia, a versão é incongruente, posto que foi reconhecido pela própria vítima, além de ter sido visto entrando e saindo da casa de Juliano.

Tampouco é verossímil a versão de Kallihel, vez que se afirma possuir rixa com Juliano não faria sentido ir comprar maconha na casa dele. De outro lado, foi visto por uma testemunhas correndo com o aparelho celular nas mãos e entrando na residência em que acabou detido.

A tese defensiva também não comporta acolhimento.

O procedimento previsto no artigo 226, do CPP, em que pese o alegado pela defesa, foi observado por ocasião do reconhecimento de um dos réus pela vítima, respeitadas as limitações existentes.

A ofendida foi indagada sob as circunstâncias do crime e descreveu as características do indivíduo, era moreno, magro, não possuía barba e tinha cerca de 1,70m de altura. Após, foi indagada se algum das pessoas presentes era aquela que havia descrito anteriormente, vindo a apontar que era o acusado Guilherme. Não havia outras pessoas que podiam ser colocadas ao lado dos réus.

De todo modo, a autoria do crime restou desvendada pelas diversas provas produzidas, não se apoiando exclusivamente no reconhecimento pessoal procedido pela vítima na fase policial ou em juízo.

Nesse sentido: "(...) No que se refere ao reconhecimento pessoal previsto no art. 226 do CPP, entende esta Corte que, existindo "outros elementos a corroborar, em um juízo perfunctório, o envolvimento do ora Agravante com as condutas supostamente praticadas" (AgRg no RHC n. 160.901/SP, relator Ministro Jesuino Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 20/6/2022), como é o caso, não há falar-se em ilegalidade. (...)" (AgRg no HC n. 734.884/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Assim, provada a autoria e a materialidade delitiva, e à míngua de outras teses defensivas, a condenação é medida que se impõe, motivo pelo qual se passa a dosar a pena.

Nos moldes do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena base, para cada um dos réus, em 04 (quatro) anos de reclusão, e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal. Não há circunstâncias que justifiquem a majoração da reprimenda. O delito fora cometido com dolo normal à espécie.

O réu Guilherme é reincidente, nos termos do artigo 63, do Código Penal, vez que, na data da prática dos crimes (17/05/2022), já havia sido condenado definitivamente pela prática de roubo majorado, pela 1ª Vara Judicial de Valinhos, nos autos 0001383-47.2016.8.26.0650, que transitou em julgado em 03/09/2019, conforme folha de antecedentes e certidões acostadas aos autos (73/76, 77/79, 116/118 e 121/124). Assim, caracterizada a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando em uma pena de 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses de reclusão, e 11 (onze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

Em relação ao réu Kallihel, ainda que haja processo criminal em tramitação, não houve condenação com trânsito em julgado, motivo pelo qual é tecnicamente primário, não havendo que se falar em reincidência.

Houve demonstração suficiente que a conduta criminosa foi cometida em concurso de agentes, mediante unidade de desígnios, vez que os réus se ativaram conjuntamente para a subtração do aparelho celular.

Assim, restou caracterizada a circunstância majorante prevista no artigo 157, §

2º, inciso II, do Código Penal, pelo que aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), resultando numa pena de: (a) 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa para o réu Guilherme; (b) 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o réu Kallihel.

O réu Guilherme deverá cumprir a pena em regime inicialmente fechado, vez que reincidente específico em crime patrimonial.

O réu Kallihel deverá cumprir a pena em regime inicialmente semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal e, por consequência:

A) condeno o réu GUILHERME HENRIQUE AMPARO DA SILVA, RG nº 71.615.890, filho de José Francisco da Silva e Nilza do Amparo, nascido em 19/02/1995, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal;

B) condeno o réu KALLIHEL WENICIUS CARDOSO DA SILVA, RG nº 38.568.790, filho de Sthepane Cardoso da Silva, nascido em 02/08/1999, como incurso nas penas do artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em seu mínimo legal.

O réu Guilherme não poderá apelar em liberdade, uma vez que persistem as razões que ensejaram a decretação de sua prisão preventiva.

Em relação ao réu Kallihel, dado o regime inicial de cumprimento de pena, e o tempo que permanece preso, concedo o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 4º, § 9º, alínea "a", da Lei Estadual 11.608/03.

Comunique-se a vítima da prolação da sentença.

Expeça-se certidão de honorários em favor do defensor dativo (fls. 152), nos termos do convênio entre a Defensoria do Estado e a Ordem dos Advogados do Brasil.

Oportunamente, com o trânsito em julgado: A) lance o nome do réu no rol dos culpados; B) oficie-se ao IIRGD; C) expeça-se guia de recolhimento definitiva; D) oficie-se ao juízo eleitoral comunicando a suspensão dos direitos políticos.

P.R.I.

Valinhos, 06 de dezembro de 2022.
Geraldo Fernandes Ribeiro do Vale

Juiz de Direito